

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2100/2564

บริษัท ป.
บริษัท บ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคแรก

อ. ผู้เอาประกันภัยซื้อรถยนต์คันเกิดเหตุมาจากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้แทน
จำหน่ายของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาซื้อรถยนต์ซึ่งระบุเงื่อนไขการรับประกันในข้อ 5.1
ว่า รถยนต์ดังกล่าวปราศจากความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุและฝีมือแรงงานที่ใช้
ประกอบรถยนต์ สำหรับระยะเวลา 24 เดือน นับแต่วันส่งมอบ โดยระบุในข้อ 5.7
ด้วยว่า การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีตามข้อ (ก) การใช้รถอย่างไม่ถูก
วิธี ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ หรือนำรถไปใช้ในการแข่งขัน (ข) รถยนต์ดัง
กล่าวได้รับการซ่อมแซมโดยบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (ค) การ
เสื่อมสภาพหรือชำรุดที่เกิดจากการใช้งานตามปกติหรือที่เกิดจากการดูแลรักษาที่ไม่
เหมาะสม ความประมาทเลินเล่อ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม หรืออุบัติเหตุ แสดงให้
เห็นว่า หากเกิดความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุหรือฝีมือแรงงานที่ใช้ประกอบ
รถยนต์ ภายในเวลา 24 เดือน นับแต่วันส่งมอบ จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบ หากไม่
เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 5.7 ดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย
มีหน้าที่สืบพิสูจน์ให้เห็นว่าเกิดความเสียหายชำรุดบกพร่องและไม่เข้าข้อยกเว้น
ตามข้อ 5.7 โจทก์ได้นำสืบแล้วว่า มีการใช้รถยนต์ตามปกติ ทั้งนำรถยนต์เข้าตรวจ
เช็คสภาพยังศูนย์บริการของจำเลยทั้งสองไม่เกินระยะมาตรฐาน ไม่มีการดัดแปลง
สภาพรถยนต์ เหตุเพลิงไหม้มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ เหตุเพลิงไหม้รถยนต์เกิดเมื่อรับ

มอบรถยนต์มาเพียง 1 ปี 1 เดือน ยังไม่ครบกำหนดตามเงื่อนไขการรับประกัน
จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์โดยได้รับ
อนุญาตจากจำเลยที่ 1 ย่อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและประกอบ
รถยนต์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว หากได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากปัจจัย
ภายนอกซึ่งมิได้เป็นความผิดของจำเลยทั้งสอง พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนัก
มากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสอง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิด
จากความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุและฝีมือแรงงานที่จำเลยทั้งสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบตามเงื่อนไขการรับประกันที่ให้ไว้ เมื่อโจทก์ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันเกิด
เหตุได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ซื้อรถแล้ว โจทก์มีสิทธิ
รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันรับผิดชอบได้ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 880 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์คันเกิด
เหตุ และจำเลยที่ 2 ในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน
3,482,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 108,820 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,591,320 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 3,482,500 บาท
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 3,591,320 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 3,482,500 บาท นับถัดจากวันฟ้อง

(ฟ้องวันที่ 28 ธันวาคม 2560) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ กำหนดค่าทนายความ 15,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติในชั้นนี้ว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นางสาวอัจฉรา ชีอรถยนต์ยี่ห้อ B. หมายเลขทะเบียน ม 9xxx กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหมายเลขทะเบียน 6 กง 3xxx กรุงเทพมหานคร ในราคา 4,649,000 บาท จากจำเลยที่ 2 โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวโดยนางสาวอัจฉราเป็นผู้เอาประกันภัย ในการขายรถยนต์คันดังกล่าวจำเลยที่ 1 มีเงื่อนไขการรับประกันตามสัญญาชีอรถยนต์ และมีการให้โปรแกรมบริการดูแลและบำรุงรักษารถยนต์รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่แท้โดยเจ้าของรถยนต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงกำหนดก่อน ตามที่ระบุไว้ในคู่มือเจ้าของรถ และการซ่อมบำรุงอันเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตตามระยะเวลาของสัญญา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 4 นาฬิกา ภายในระยะเวลาที่โจทก์รับประกันภัย นายวชิระได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปตามทางด่วนบูรพาวิถีขึ้นจากทางด่วนพระรามสี่มุ่งหน้าลงทางด่วนบางนาในช่องทางเดินรถที่ 3 นับจากซ้ายมือ เมื่อมาถึงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร รถยนต์คันดังกล่าวได้เกิดเพลิงลุกไหม้ทั้งคัน เจ้าพนักงานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้และจัดทำรายงานตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ไว้ โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองเข้าตรวจสอบสภาพรถยนต์คันเกิดเหตุ แต่จำเลยทั้งสองปฏิเสธ

โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 3,482,500 บาท ให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด โจทก์ฎีกาทำนองว่า คดีนี้โจทก์นำพยานบุคคลสองปากคือ พันตำรวจโทเชิดพงษ์ เจ้าพนักงานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ตรวจพิสูจน์รถยนต์คันที่เกิดเพลิงไหม้ กับนายวชิระ ผู้ครอบครองดูแลและเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งถือเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันโดยพันตำรวจโทเชิดพงษ์เบิกความว่า สาเหตุของการเกิดเพลิงลุกไหม้รถยนต์เกิดจากปัจจัยภายในของเครื่องยนต์ มิได้เกิดจากปัจจัยภายนอก และนายวชิระเบิกความว่า พยานใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวันตามปกติวิสัยอย่างวิญญูชนทั่วไปพึงกระทำและมีได้ดัดแปลงสภาพรถก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ จึงต้องถือว่าโจทก์นำพยานหลักฐานเข้าสืบสมตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์แล้ว และการวินิจฉัยพยานหลักฐานต้องอาศัยหลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าฝ่ายใดมีน้ำหนักมากกว่ากัน พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสอง ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์ โจทก์สืบไม่สมฟ้อง เป็นการไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิมาจากนางสาวอัจฉรา เจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยนางสาวอัจฉราซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายของจำเลยที่ 1 สัญญาซื้อรถยนต์ระบุเงื่อนไขการรับประกันในข้อ 5.1 ว่า ผู้ขายซึ่งเป็นผู้จำหน่าย B. ที่ได้รับอนุญาต รับประกันว่า รถยนต์ดังกล่าวปราศจากความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุ และฝีมือแรงงานที่ใช้ประกอบรถยนต์ สำหรับระยะเวลาประกัน 24 เดือน นับแต่วันส่งมอบ โดยระบุในข้อ 5.7 ด้วยว่า การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีตามข้อ (ก) การใช้รถยนต์อย่างไม่ถูกวิธี ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ หรือนำรถไปใช้ในการแข่งขัน (ข) รถยนต์ดังกล่าวได้รับการซ่อมแซมโดยบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้ผู้จำหน่าย B. ที่ได้รับอนุญาต (ค) การเสื่อมสภาพ

หรือชำรุดที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือที่เกิดจากการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม ความประมาทเลินเล่อ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม หรืออุบัติเหตุ แสดงให้เห็นว่า หากเกิดความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุหรือฝีมือแรงงานที่ใช้ประกอบรถยนต์ ภายในเวลา 24 เดือน นับแต่วันส่งมอบ จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบ หากไม่เข้าช้อยกเว้นตามข้อ 5.7 แห่งสัญญาซื้อขายรถยนต์ ดังนั้นโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากนางสาวอัจฉรา มีหน้าที่สืบพิสูจน์ให้เห็นว่า ได้เกิดความเสียหายจากความชำรุดบกพร่อง และไม่เข้าช้อยกเว้นตามข้อ 5.7 ดังกล่าว ซึ่งโจทก์มีนายวัชร บุตร นางสาวอัจฉรา ผู้ใช้รถยนต์ขณะเกิดเหตุ เบิกความว่า พยานเป็นผู้ใช้รถยนต์คันเกิดเหตุเพียงคนเดียว ปกติใช้ขับไปเรียนหนังสือ มิได้ตกแต่งหรือดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์รวมถึงระบบท่อไอเสีย ระบบเครื่องเสียง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในสภาพเดิม และนำรถยนต์เข้าใช้ระยะรักษาสภาพรถยนต์ที่ศูนย์บริการ บ. สาขาบางนา โดยนำเข้าเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากสัญญาณไฟหน้าปัดรถยนต์ ทั้งหมด 2 ครั้ง วันเกิดเหตุขณะขับรถกลับบ้าน ใช้ความเร็ว 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สังเกตจากกระจกมองหลังด้านขวามีควันและสะเก็ดไฟออกมาจากท้ายรถยนต์ จึงนำรถยนต์เข้าข้างทางและลงจากรถ เกิดไฟลุกไหม้จากด้านท้ายพร้อมสะเก็ดไฟ ส่วนจำเลยทั้งสองมีนายธวัชชัย พนักงานบริษัท ย. ที่นายวัชรนำรถยนต์เข้ารับบริการ เบิกความว่า นายวัชรนำรถยนต์คันเกิดเหตุเข้าใช้คสภาสองครั้ง ครั้งแรกมีสัญญาณไฟแสดงหน้าจอว่าให้นำรถยนต์เข้ารับบริการ ขณะที่มิเลขกิโลเมตรอยู่ที่ 9,607 ตรวจสอบแล้วนายวัชรนำเข้าสู่ศูนย์หลังจากสัญญาณไฟแสดงแล้ว 1,900 กิโลเมตร มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เข้ารับบริการครั้งที่สองเกินกว่ากำหนด 800 กิโลเมตร มีการเปลี่ยนยางล้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เห็นว่า ตามทางนำสืบของโจทก์ โจทก์ได้นำสืบแล้วว่า เจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุมิได้ทำการดัดแปลงเครื่องยนต์หรือระบบท่อไอเสียให้เปลี่ยนไปจากสภาพเดิม การเข้าตรวจเช็คระยะทั้งสองครั้งก็เข้าสู่ศูนย์ บ. มิใช่ผู้ของบุคคลภายนอก ซึ่งนายธวัชชัย พนักงานบริษัท ย. เบิกความรับว่า นายวัชรนำ

รถยนต์เข้ามาตรวจเช็ค และยังเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า ไม่ปรากฏว่า
รถยนต์คันเกิดเหตุมีการดัดแปลงสภาพรถ การใช้รถยนต์คันเกิดเหตุจึงเป็นการใช้
ตามปกติ และเหตุเพลิงไหม้มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ เหตุเพลิงไหม้เกิดเมื่อรับมอบ
รถยนต์มาเพียง 1 ปี 1 เดือน ยังไม่ครบกำหนดตามเงื่อนไขการรับประกัน 24 เดือน
จำเลยทั้งสองนำสืบแต่เพียงว่า เหตุเพลิงไหม้อาจเกิดจากเศษใบไม้แห้งหรือมีสัตว์
แทะสายไฟฟ้า อันเป็นเพียงการคาดคะเนของจำเลยทั้งสองเท่านั้น จำเลยทั้งสองเอง
ปฏิเสธที่จะเข้าตรวจสภาพรถยนต์หลังเกิดเหตุตามที่โจทก์มีหนังสือแจ้ง โดยอ้างว่า
แจ้งหลังเกิดเหตุเป็นระยะเวลานาน อันเป็นการแสดงถึงความไม่รับผิดชอบ นอกจาก
นี้จำเลยทั้งสองยังอ้างว่าเจ้าของรถยนต์มิได้นำรถยนต์เข้าตรวจเช็คตามที่มีสัญญาณ
ไฟแจ้งเตือน แต่กลับนำเข้าเช็คครั้งแรกเมื่อรถยนต์วิ่งมาได้ 9,607 กิโลเมตร กินมา
1,900 กิโลเมตร ซึ่งระยะดังกล่าวก็ยังไม่เกินระยะมาตรฐานการนำรถยนต์เข้าตรวจ
เช็คครั้งแรกที่ 10,000 ถึง 12,000 กิโลเมตร ตามที่นายธวัชชัย พยานจำเลยทั้งสอง
เบิกความ จำเลยทั้งสองไม่อาจยกข้อนี้มาปิดความรับผิดชอบได้ เมื่อโจทก์นำสืบถึงการใช
รถยนต์ตามปกติ ทั้งนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพยังศูนย์บริการของจำเลยทั้งสอง
ไม่มีการดัดแปลงสภาพรถยนต์ อันเป็นการนำสืบสมฟ้องแล้ว แม้จำเลยที่ 1 เป็นผู้
ประกอบธุรกิจผลิต ประกอบและจำหน่ายรถยนต์คันเกิดเหตุ ไม่ได้เป็นผู้จำหน่าย
รถยนต์คันเกิดเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรง แต่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้จำหน่าย
รถยนต์เป็นตัวแทนจำหน่ายของจำเลยที่ 1 และแม้การจำหน่ายรถยนต์แต่ละคัน
จำเลยที่ 1 ใช้วิธีการขายรถยนต์ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายคือจำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2
เป็นผู้ขายรถยนต์ให้แก่ลูกค้าโดยที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้ซื้อรถ
เองก็ตาม แต่ตามพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจของจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ผู้
เป็นตัวแทนจำหน่าย เห็นได้ว่าในการให้บริการซ่อมแซมรถของตัวแทนจำหน่ายเช่น
จำเลยที่ 2 แก่ลูกค้านั้น จำเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุมคุณภาพและกำกับดูแลมาตรฐาน
การซ่อมของจำเลยที่ 2 ตัวแทนจำหน่าย บ่งชี้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ร่วมกับจำเลยที่ 2

ในการให้สัญญารับประกันการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์อันเป็นบริการที่ให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยผู้เป็นลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ จำเลยทั้งสองจึงอยู่ในฐานะเป็นคู่สัญญาให้บริการ
แก่ผู้ซื้อรถ เมื่อจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้จำหน่าย
รถยนต์โดยได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองย่อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการผลิตและประกอบรถยนต์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว หาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุ
เพลิงไหม้เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้เป็นความผิดของจำเลยทั้งสอง พยานหลัก
ฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสอง ข้อเท็จจริงจึง
ฟังได้ว่าเหตุเพลิงไหม้รถยนต์เกิดจากความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุและฝีมือ
แรงงานที่จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบตามเงื่อนไขการรับประกันที่ให้ไว้ และ
เมื่อโจทก์ผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ซื้อ
รถแล้ว โจทก์มีสิทธิรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องจำเลยทั้งสองให้ร่วมกัน
รับผิดชอบได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคแรก จำเลยทั้ง
สองจึงต้องร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดแก่โจทก์นับแต่วันที่
โจทก์จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไป รถยนต์คันดังกล่าวผู้เอาประกัน
ภัยซื้อมาในราคา 4,649,000 บาท มีการใช้งานไป 1 ปีเศษ ที่โจทก์จ่ายค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีรถยนต์เกิดเพลิงไหม้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 3,482,500 บาท เห็นได้
ว่าเหมาะสมแก่สภาพของรถยนต์ที่มีการใช้งาน 1 ปีเศษแล้ว และไม่เกินจำนวนเงิน
ที่เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรณีรถยนต์ไฟไหม้ 3,500,000 บาท เช่นนี้ที่ศาลชั้นต้น
กำหนดให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 3,482,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ได้ชำระ
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยดอกเบี้ยคิดถึงวัน
ฟ้องไม่เกิน 108,820 บาท ตามที่โจทก์มีคำขอ จึงชอบแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา มีประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 และมาตรา 224 วรรคแรก เป็นผลให้ดอกเบี้ยยผิดนัดปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ปัญหาการกำหนดดอกเบี้ยตามกฎหมายเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองและกำหนดดอกเบี้ยให้เป็นไปตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 252

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 3,591,320 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 3,482,500 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 28 ธันวาคม 2560) เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 นั้น ถ้ากระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนอัตราโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อใด ก็ให้ปรับเปลี่ยนไปตามนั้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ชูเกียรติ ดิลกแพทย์-พศวัจน์ กนกนาก-พิศิษฐ์ สุดลาภา)

ศาลแพ่งพระโขนง - นายนิพันธ์ อักษรกาญจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายเมธา ธรรมพนิชวัฒน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ